

1. 업무개요

강원환경본부(□□□□□□센터 ○○○○사업소, 이하 “○○○○사업소”라 함)는 Ⅴ군과 위·수탁 계약을 체결하여 ===년 =월~===년 ==월까지, 강원환경본부(□□□□□□센터 ■■■■사업소, 이하 “■■■■사업소”라 함)는 Ⅵ군과 위·수탁 계약을 체결하여 ===년 =월~===년 =월까지 정수장, 배수지, 가압장, 관로 등에 대하여 운영관리, 시설개선, 고객 및 요금 관리업무를 대행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제15조(공사의 입찰) 제6항에 따르면 계약담당자는 공사입찰 시 입찰자로 하여금 입찰서에 입찰총액을 적게 하되, 물량내역서에 단가를 적은 입찰금액 산출내역서를 입찰서에 첨부하게 하여야 한다. 다만, 추정가격이 100억원 미만인 공사 또는 재입찰에 부치는 공사의 경우에는 낙찰자가 착공신고서를 제출할 때 산출내역서를 제출하도록 하여야 한다고 되어있다.

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장(계약 일반조건) 제9절(검사와 대가 지급)-1. 공사·용역·물품 검사-가. 준공검사 등에 따르면, 계약상대자는 공사·용역·물품납품(제조)을 완료한 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당자에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 계약담당자가 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공신고서 등 그 밖의 관계 서류에 따라 그 날로부터 14일

이내에 계약상대자의 참관하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 해야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 계약상대자는 착공신고서 제출 시 품목에 따른 제품명과 규격, 수량, 단가 등이 자세하게 작성되어 제품별로 가격을 산출해 낼 수 있는 산출내역서를 제출하여야 하고, 준공검사 시에는 품명, 규격, 단위, 단가, 계약금액, 준공금액 등이 포함되어 계약과 관련된 부분에서 발생한 수량, 계약된 금액, 발생한 실제 비용 등을 확인할 수 있는 준공내역서를 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○사업소 및 ■■■■사업소는 수의계약으로 체결된 공사의 착공신고서 제출 시 산출내역서가 누락되어 있음에도 보완없이 승인 후 공사를 수행하였으며, 이는 착공 이후 발생 가능한 계약금액의 변경 및 기성·준공 검사 시 기준이 되는 중요 계약문서를 제출받지 않은 것으로 계약업무에 혼선과 지장을 초래할 우려가 있다.

또한, 준공 검사 시 준공신고서 제출서류에 준공내역서가 누락 되어있음에도 준공검사 결과 “이상없음”으로 완료하는 등 공사 관리 업무를 소홀히 하여, 계약 업무의 품질 및 신뢰성 확보에 지장을 초래하였다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○사업소는 향후 착공신고서, 준공신고서 접수 시 산출내역서 및 준공내역서 첨부를 확인하겠다는 의견을 제시하였다.

■ ■ ■ ■ 사업소는 준공검사 등에 따라 착공신고서 및 준공검사 시 산출내역서를 받아야 하나 이를 누락함을 인정하며, 관련내용 교육을 위한 워크숍을 실시하는 등 향후 사업추진 시 관련법령을 준수하여 사업을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 공사관리 업무를 소홀히 한 ◇ ◇ ◇ ◇ 사업소 및 ■ ■ ■ ■ 사업소에 주의 조치하시기 바랍니다. **【주의】**